



Banque africaine de développement

Mécanismes de Contrôle de la Banque dans
l'Utilisation des Systèmes de Passation de
Marchés des Emprunteurs

Guide

Août 2020

Document traduit



Département des services fiduciaires et de l'inspection (SNFI)
Banque africaine de développement (www.afdb.org)
Siège - Abidjan (Côte d'Ivoire)
5 Avenue Joseph Anoma
01 B.P. 1387, Abidjan 01
Côte d'Ivoire

Le présent document est protégé par le droit d'auteur.

Le présent document ne peut être utilisé ou reproduit qu'à des fins non commerciales. Toute utilisation commerciale, y compris et sans réserve, la revente, l'accès payant, la redistribution ou l'élaboration des œuvres dérivées, telles que des traductions non officielles du présent document, est interdite.

Préface

Le présent Guide (GN, pour son sigle en anglais) fournit la méthodologie détaillée, les outils de travail, les listes de contrôle et les modèles requis pour guider de manière exhaustive le personnel de la Banque africaine de développement dans la mise en œuvre des mécanismes de contrôle des activités des Emprunteurs, lorsque les Systèmes de passation de marchés des Emprunteurs (SPME ou BPS, pour leur sigle en anglais) sont utilisés dans le cadre de prêts et de dons financés par le Groupe de la Banque.

Ce Guide constitue également un guide à l'intention des Organes d'exécution de projets (OE) de l'Emprunteur dans la planification et la mise en œuvre des audits externes de passation de marchés. Elle est élaborée à la fois sur la base et à l'appui de la Partie B du Manuel des Opérations de Passation de Marchés (OPM), qui décrit, outre les rôles et responsabilités de l'Emprunteur, les responsabilités de la Banque en matière de contrôle de la passation de marchés.

Le degré de contrôle exercé par la Banque sur les processus de passation de marchés des Emprunteurs dépend du régime ou du système de passation de marchés utilisé par ces derniers, à savoir les BPS, les Méthodes et Procédures de passation de marchés (PMPs, pour leur sigle en anglais) de la Banque ou les PMPs de tierces parties. Ce Guide se focalise sur le contrôle de la passation de marchés dans le cadre des BPS. Deux autres guides traitent respectivement du contrôle dans le cadre des PMPs de la Banque et des PMPs des tierces parties.

Il est conseillé aux utilisateurs de ces guides de se familiariser avec les **sections 5, 6 et 7 de la Partie B, Volume 1 de l'OPM**, qui traitent de ce sujet. L'ensemble de ces guides font partie de la Boîte à outils sur la passation de marchés du Cadre de passation de marchés de la Banque.



Partie A-Volume 1- Considérations générales



Partie A-Volume 2- Acquisitions spécialisées



Partie A-Volume 3-Annexes



Partie B-Rôle & Responsabilités de la Banque et de l'Emprunteur

La
présente
Note

Pour obtenir de plus amples informations sur la passation de marchés dans le cadre de projets financés par la Banque africaine de développement ou pour toute question concernant ce Guide, veuillez contacter :

Département des Services fiduciaires et de l'Inspection (SNFI)

Banque africaine de développement (www.afdb.org)

Siège - Abidjan (Côte d'Ivoire)

5 Avenue Joseph Anoma

01 B.P. 1387, Abidjan 01

Côte d'Ivoire

Tél : +225 - 20 26 39 00

Courriel : procurementpolicy@afdb.org

Abréviations, acronymes et termes définis¹

Abréviation, terme ou expression	Terminologie complète ou Définition
Redevabilité ou Responsabilité de rendre compte	Obligation pour les personnes à qui des pouvoirs sont délégués de rendre compte et d'assumer la responsabilité de leurs actions et décisions. Par exemple, les chefs de division sont tenus responsables de l'exécution d'un ensemble défini de leurs attributions ou de leurs tâches, ainsi que du respect des règles et des normes applicables à leurs postes.
BAD	Banque africaine de développement
FAD	Fonds africain de développement
Candidat	Entreprise ou groupement d'entreprises qui soumet une Candidature en réponse à une invitation pour une Pré-qualification qui est également l'Avis d'appel à candidatures pour la pré-qualification.
Candidature	Un document soumis par un candidat en réponse à une invitation à la pré-qualification, qui est également l'Avis d'appel à candidatures pour la Pré-qualification.
Autorité	Autorisation accordée par une autorité supérieure, d'agir légalement ou de prendre des décisions au nom d'une organisation dans les limites de ses protocoles, règlements, politiques et réglementations.
Banque	Groupe de la Banque africaine de développement comprenant la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigéria (FSN)
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
REO	Rapport d'Évaluation des Offres
Offre	Offre soumise par une entreprise ou un groupement d'entreprises, en réponse à un Appel d'Offres qui est également l'Avis d'Appel d'Offres (AAO) pour la livraison de Biens, l'exécution des Travaux ou la prestation de Services autres que de Consultants requis.
Soumissionnaire	Entreprise ou groupement d'entreprises qui soumet une Offre pour des Biens, des Travaux ou des Services autres que de consultants, en réponse à un Appel d'Offres.
Dossiers d'Appel d'Offres (DAO)	Compilation de documents comprenant les Instructions aux soumissionnaires, les Exigences des Maîtres d'ouvrage/Acheteurs, les Critères d'évaluation et le Modèle de contrat, préparés par le Maître d'ouvrage/l'Acheteur pour solliciter des offres de fournisseurs ou d'entrepreneurs potentiels.
Emprunteur	Emprunteur ou bénéficiaire d'un Prêt ou d'un Don du Groupe de la Banque africaine de développement. Ce terme peut inclure toute entité de l'Emprunteur qui est impliquée dans la mise en œuvre d'un projet financé par le Prêt ou le Don.
BPAR	Rapport d'évaluation du système-pays de passation de marchés par la Banque <i>Bank's Procurement Assessment Report</i>
BPS	Système de passation de marchés de l'Emprunteur (SPME) <i>Borrower's Procurement System</i>

¹ Les termes définis commencent par une Majuscule dans le texte

Note : Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un masculin.

Consultant	Une variété d'entreprises privées, d'entités, de groupements d'entreprises ou d'individus qui fournissent des services de nature intellectuelle, consultative ou professionnelle.
Plainte	Une communication transmise à l'Emprunteur ou à la Banque, protestant contre une décision de l'Emprunteur ou de la Banque, relative à l'exécution d'un projet ou informant que la Politique de passation de marchés et/ou les dispositions du Dossier d'appel d'offres n'ont pas été respectées.
Plaignant	L'auteur d'une plainte
Notification d'Attribution de Marché/Contrat	La notification d'attribution de marché/contrat publiée.
SQC	Sélection Basée sur les Qualifications des Consultants
SC	Services de Consultants
OSC	Organisation de la Société Civile
EP	Équipe - pays
MDP	Matrice de Délégation de Pouvoirs (DAM, pour son sigle en anglais)
SED	Sélection par Entente Directe
OE	Organe d'Exécution
MI	Manifestation d'Intérêt
AF	Accord de Financement qui est la convention de Prêt ou le protocole de Don
FCS	Situations / enclaves fragiles ou touchées par des conflits
F&C	Fraude et Corruption – également dénommées Pratiques Prohibées. Les pratiques de corruption, de fraude, de collusion, de coercition et d'obstruction passibles de sanctions définies dans le Cadre d'Intégrité de la Banque qui comprend les Procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de développement, la Politique de dénonciation d'abus et de traitement des griefs de la Banque, la présente Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque.
FIR	Inspection fiduciaire <i>Fiduciary Inspection Review</i>
FfP	Adapté à l'objectif visé <i>Fit for Purpose</i>
APF	Accord sur les Principes Fiduciaires
GN	Guide <i>Guidance Note</i>
AGPM	Avis général de passation de marchés
IaS	Invitation à Soumissionner (Appel d'offres) qui est également l'Avis d'appel d'Offres (AAO) pour les Biens, les Travaux et les Services autres que de Consultants.
IPR	Revue indépendante de la passation de marchés <i>Independent Procurement Reviews</i>
IS	Instructions aux Soumissionnaires, qui font partie du Dossier d'appel d'offres pour la passation de marchés de Biens, de Travaux et de Services autres que de Consultants.
AON	Appels d'Offres Nationaux
Passation de marchés/Acquisition non conforme	Situation dans laquelle la Banque juge que son financement n'a pas été utilisé conformément aux règles et procédures applicables et décide donc d'appliquer certains recours et sanctions.
ARM	Accord de Reconnaissance/Confiance Mutuelle
ONG	Organisation Non Gouvernementale

Notification d'Intention d'Attribution de Marché/Contrat	Avis transmis aux Soumissionnaires/Proposants/Consultants par une autorité contractante, les informant de l'intention d'attribuer le marché ou le contrat
OPM	Manuel des Opérations de Passation de Marchés
DP	Directive Présidentielle
AC	Autorité Contractante
PIAC	Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption
PMPs	Méthodes et procédures de passation de marchés I <i>Procurement Methods and Procedures</i>
PPM	Plan de Passation de Marchés
PPr/F&C	Pratiques Prohibées, généralement assimilées aux faits de Fraude et Corruption (F&C)
PPCF	Formulaire de plainte sur les acquisitions au titre des projets I <i>Project Procurement Complaints Form</i>
PPOB	Organe régulateur des marchés publics I <i>Public Procurement Oversight Body</i>
EP	Équipe du projet
PRC	Comité de revue des décisions sur la passation de marchés I <i>Procurement Review Committee</i>
Pré-qualification	Processus initial, avant le lancement d'un appel d'offres, qui est utilisé dans le cas de marchés complexes et/ou de grande valeur ou dans toutes autres circonstances dans le cadre de la passation de marchés de Biens ou de Travaux ou de Services autres que de consultants, dans lesquels les coûts élevés de préparation d'offres détaillées pourraient décourager la concurrence, tels que les équipements conçus sur mesure, les installations industrielles, les services spécialisés, certaines technologies de l'information complexes et les contrats à passer dans le cadre de contrats clés en main, de conception et de construction ou de gestion, essentiellement pour s'assurer que les appels d'offres ne sont adressés qu'aux entreprises et aux entités qui disposent des capacités et des ressources adéquates.
Questionnaire de Pré-qualification	Le Dossier de pré-qualification préparé par l'autorité contractante et délivré aux candidats potentiels pour qu'ils remplissent et soumettent leur candidature.
Documents de Passation de Marchés	Terme générique utilisé pour désigner l'ensemble des Dossiers de Passation de Marchés publiés par l'Emprunteur. Cela inclut : les Questionnaires de pré-qualification, les Dossiers d'appel d'offres, les Dossiers de demande de propositions, les Dossiers de demande de cotations/prix, les Formulaires de contrats et tout addendum.
Politique de passation de marchés	« Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque »
Proposition	Offre soumise par une partie à une autorité contractante en réponse à une demande de propositions, qui peut ou non inclure un prix, pour fournir des Services de Consultants.
Proposant	Cabinet de consultants, entité individuelle ou groupement d'entreprises qui soumet une Proposition pour des Services de Consultants en réponse à une Demande de Propositions.
SBQC	Sélection Basée sur la Qualité et les Coûts
RDG	Directeur général du bureau régional I <i>Regional Director General</i>
AMI	Avis à Manifestation d'Intérêt pour les Services de Consultants.

ROM	Chef de division des opérations régionales I <i>Regional Operations Manager</i>
Responsabilité	L'acte d'être comptable de l'exécution d'une tâche assignée.
DDP	Demande de propositions pour les Services de Consultants
DC	Demande de Cotations ou Demande de prix
PMR	Pays Membre Régional
TM	Chargé de projet ou programme I <i>Task Manager</i>
RVP	Vice-président régional I <i>Regional Vice President</i>
ISC	Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques
SNFI	Département des Services fiduciaires et de l'inspection
Documents de sollicitation (DS)	Expression incluant les questionnaires de Pré-qualification, les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO), les Demandes de Cotations (DC) et les Demandes de Propositions (DDP)
AAO	Avis d'Appel d'Offres
SSS	Sélection par Entente Directe/ou source unique I <i>Single Source Selection</i>
Documents Types de Passation de Marchés (DTPM)	Documents de Passation de Marchés, publiés par la Banque et à utiliser par les Emprunteurs aux fins de projets mis en œuvre au moyen des PMPs de la Banque. Ces documents incluent les questionnaires de Pré-qualification, l'AGPM, l'AAO, l'AMI, les Dossiers types de Pré-qualification, les Dossiers types d'Appel d'Offres, et les Dossiers types de Demandes de Propositions.
Période d'attente	La période suivant la Notification d'Intention d'Attribution de Marché/Contrat (<i>Standstill period</i>)
TdR	Termes de Référence
VfM	Optimisation des Ressources ou Rapport qualité /prix optimal I <i>Value for money</i>

Table des matières

1. Introduction.....	1
2. Le processus d'audit de la passation de marchés.....	4
2.1 Éléments essentiels du processus d'audit	4
2.2 Établissement des objectifs de l'audit	4
2.3 Définition de la portée de l'audit	5
2.4 Établissement de normes d'audit	5
2.5 Élaboration d'un plan d'audit.....	7
2.6 Conduite de l'audit (déroulement de la procédure) : sélection de l'échantillon, collecte de la documentation et des justificatifs, et vérification	8
2.7 Résultats de l'audit - Rapport de l'audit sur les marchés publics	12
3. Examen des rapports d'audit.....	13
4. Traitement des acquisitions non conformes dans le cadre de l'utilisation du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS)	13

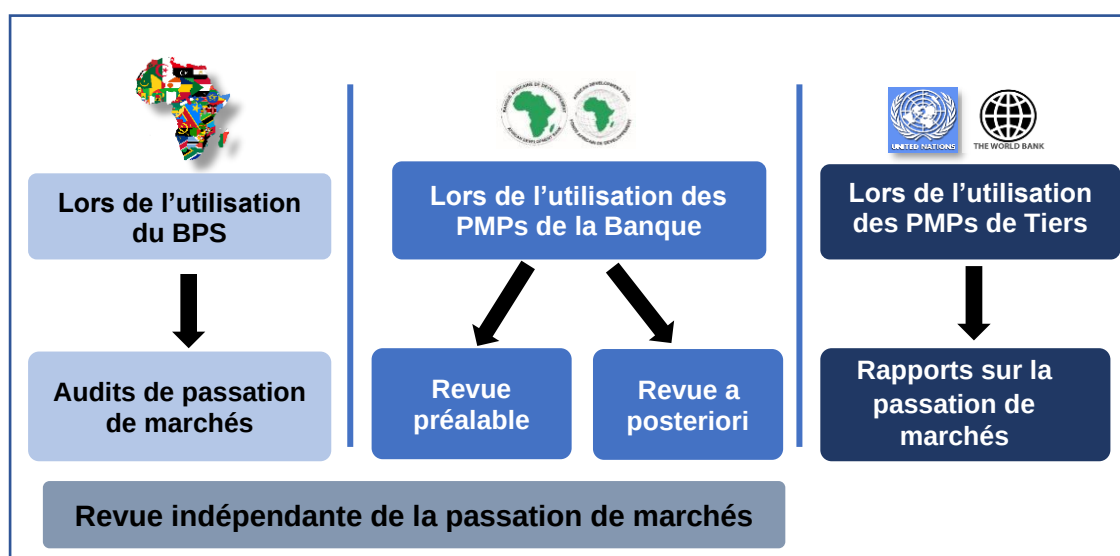
Annexes

Annexe A : Principaux éléments de l'audit des acquisitions dans le cadre du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS)	15
Annexe B : Exemple de Termes de référence (TdR) pour l'audit des acquisitions dans le cadre du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS)	18
Annexe C : Modèle de lettre de relance à l'Emprunteur pour la transmission des rapports d'audit des acquisitions	24
Annexe D : Echantillonnage pour l'audit des acquisitions.....	26
Annexe E : Fiche de collecte de données sur les marchés.....	30
Annexe F : Modèle de rapport d'audit des acquisitions de l'Emprunteur.....	34

1. Introduction

- 1.1. Dans le but d'expliquer les mécanismes de contrôle de la Banque en matière de passation de marchés, trois guides ont été élaborés sur la base des **sections 5 à 7 de la Partie B, Volume 1** du Manuel des Opérations de Passation de Marchés (OPM). Ils décrivent de manière détaillée les activités de contrôle lors de l'utilisation de chacun des trois régimes de passation de marchés, à savoir : les Systèmes de passation de marchés des Emprunteurs (SPME ou BPS, pour leur sigle en anglais), les Méthodes et procédures de passation de marchés (PMPs, pour leur sigle en anglais) de la Banque et les PMPs des Tierces parties, dans la mise en œuvre de l'approche de la Banque basée sur les risques. La Partie B de l'OPM, en mettant en évidence les rôles et les responsabilités de la Banque, explique essentiellement ces trois régimes ou systèmes de passation de marchés et décrit de façon générale les mécanismes de contrôle nécessaires à leur utilisation. Les modalités spécifiques sont présentées à la Figure 1.

Figure 1 : Contrôle de la passation des marchés



- 1.2. Les guides susmentionnés fournissent un appui supplémentaire à la compréhension et à l'utilisation de l'OPM en rendant accessibles les outils, les documents de travail, y compris les tables et les modèles, ainsi que les listes de vérification qui seraient nécessaires au personnel de la Banque pour l'exécution de cette fonction. Ce Guide se concentre particulièrement sur les mécanismes de contrôle dans le cadre du BPS.
- 1.3. **Dans le cadre de l'utilisation intégrale du BPS**, la responsabilité première de l'Emprunteur dans l'administration du projet englobe l'exécution de l'ensemble des fonctions de contrôle, y compris les revues préalables et a posteriori, la résolution des Plaintes et les audits de passation de marchés, conformément à la législation et aux règlements du pays en matière de passation de marchés. L'Emprunteur assume par conséquent l'entière responsabilité de l'audit du projet, y compris la mise en œuvre des recommandations de l'audit et l'application de mesures correctives contre les Pratiques prohibées (PPr), en vertu de la législation et des règlements du pays en matière de passation de marchés. L'Emprunteur peut être représenté par un Organe

d'exécution de projet (OE), qui a donc la charge, en consultation avec la Banque, de sélectionner et de financer un vérificateur ou auditeur indépendant dûment accrédité en tant qu'examineur pour effectuer un audit externe de la passation de marchés.

- 1.4. L'exécution par l'Emprunteur du processus et du contrôle de la passation de marchés est normalement répartie entre l'OE, l'Organe de contrôle des marchés publics, l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), et la Cour des comptes. Ainsi, tandis que l'OE exécute le processus de passation de marchés, le contrôle est assuré par l'Organe de contrôle et l'organe en charge du règlement des différends. La Cour des comptes organise la préparation et/ou la compilation des rapports annuels d'audit externe de la passation de marchés qui sont normalement effectués dans le cadre du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS). En tant qu'entité gouvernementale mandatée pour réaliser ces audits, la Banque encourage la Cour des comptes à s'appuyer sur l'ARMP en tant que pôle technique qui possède l'expertise requise pour réaliser de tels audits et préparer les rapports d'audit requis.
- 1.5. Dans le cas d'utilisation du BPS, les éléments essentiels du contrôle exercé par la Banque dans ce cas comprennent l'examen des rapports annuels d'audit des Emprunteurs sur la passation de marchés des projets, l'évaluation de tout écart identifié par rapport au Plan de Passation de Marchés (PPM), à l'Accord de financement (AF) et au Cadre de la Politique de passation de marchés, et le cas échéant, l'ouverture de revues indépendantes des passations de marchés (IPRs, pour leur sigle en anglais) qui mettent l'accent sur l'examen détaillé de tout cas potentiel d'acquisition non conforme.
- 1.6. Pour mener à bien ces activités de manière efficace, les Emprunteurs et le personnel de la Banque doivent acquérir une bonne compréhension des éléments clés du processus d'audit de la passation de marchés, dont un aperçu est présenté à la figure 2 et plus de détails sont fournis à l'annexe A.

Figure 2 : Comprendre l'audit de la passation de marchés

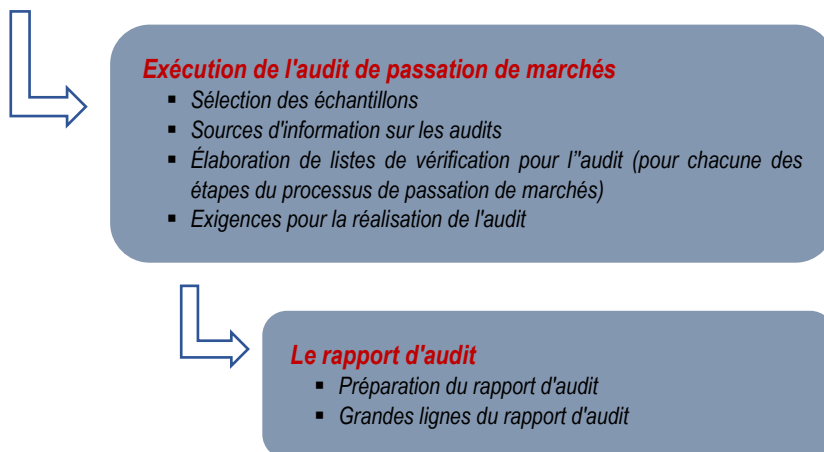
Une vue d'ensemble : L'audit de passation de marchés devrait comprendre :

- Introduction à l'audit de passation de marchés
- Cadre réglementaire des marchés publics comprenant les contrôles juridiques, internes et externes, la planification des marchés, les documents de passation de marchés, la qualification, l'évaluation, les contrats, les défis/contestations en matière de passation de marchés)
- Administration des contrats et procédures
- Procédures de contrôle interne et d'assurance qualité



Aperçu du processus d'audit de passation de marchés

- Établissement du contexte de l'audit (objectifs, portée)
- Planification de l'audit
- Exécution de l'audit
- Établissement de rapports



- 1.7. Le présent Guide met l'accent sur le processus d'audit de passation de marchés, fournit des détails et explique les activités qui l'accompagnent afin de mettre à niveau et d'élargir les compétences des Spécialistes en passation de marchés (SPM) de la Banque et de l'Emprunteur en matière de planification, d'établissement des objectifs et de portée appropriés, de réalisation et de gestion de l'audit de passation de marchés, y compris l'évaluation et l'atténuation des risques liés à l'audit de passation de marchés, ainsi que la production de rapports d'audit. Il contient également les modalités d'examen des rapports d'audit annuels de passation de marchés des Emprunteurs.
- 1.8. Le **coût de l'audit de passation de marchés** devrait être inclus dans le projet ou programme, et il devrait de préférence être associé et, dans la mesure du possible, intégré à l'audit financier.
- 1.9. **Note importante :** Bien que dans l'utilisation du Système de passation de marchés des Emprunteurs, la Banque s'appuie sur les audits de passation de marchés dans l'exercice de sa responsabilité fiduciaire, les Spécialistes en passation de marchés (SPM) de la Banque ne doivent pas attendre les rapports d'audit soumis par les Emprunteurs pour le suivi des acquisitions. Il est de la responsabilité des SPM de contrôler la conformité des processus de passation de marchés en cours effectués dans le cadre du BPS aux modalités convenues avec l'Emprunteur et figurant dans l'Accord de financement. Cet exercice inclut la vérification des Dossiers d'appel d'offres, des rapports d'évaluation, etc. À la suite de chaque mission de supervision et de chaque revue du portefeuille, une section spécifique sur la passation de marchés dans le cadre du BPS doit être incluse dans l'aide-mémoire ou le rapport qui en résulte. Toutes les obligations de l'Emprunteur dans le cadre du recours au BPS doivent être portées à l'attention de l'Emprunteur lors des négociations et du lancement des projets. Bien qu'aucune objection officielle ne soit requise, les Emprunteurs sont tenus de fournir à la Banque, en temps utile, tous les documents jugés nécessaires.

2. Le processus d'audit de la passation de marchés

2.1 Éléments essentiels du processus d'audit

2.1.1 Cette section fournit une vue d'ensemble du processus d'audit et explique chaque étape de manière détaillée. Ces différentes étapes (éléments essentiels) sont les suivantes :

- a) Établissement des objectifs d'audit ;
- b) Définition de la portée de l'audit ;
- c) Établissement de normes d'audit ;
- d) Élaboration d'un plan d'audit ;
- e) Élaboration d'un rapport d'audit ;
- f) Exécution de l'audit : sélection de l'échantillon, collecte de la documentation & des éléments probants, et examen ; et
- g) Résultats de l'audit et livrables - Finalisation du rapport d'audit avec les constatations et recommandations couvrant normalement les points suivants :
 - Capacité de l'OE en matière de passation de marchés ;
 - Conformité aux règles et Procédures applicables aux contrats, au processus de passation de marchés et à la gestion des marchés/contrats ;
 - Performance dans la réalisation de l'Optimisation des ressources ;
 - Pratiques prohibées potentielles ; etConclusions et recommandations, y compris le Plan d'action.

2.2 Établissement des objectifs de l'audit

2.2.1 L'objectif de l'audit de passation de marchés pour un projet financé par la Banque et exécuté dans le cadre du BPS est de vérifier que les fonds ont été utilisés aux fins prévues, d'évaluer le degré de réalisation de la vision de la Banque en matière de passation de marchés et de contribuer à l'amélioration des processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle de l'entité concernée. Outre le contrôle de conformité susmentionné, l'audit vise également à s'assurer que l'environnement évalué par la Banque lors de l'approbation de l'utilisation du BPS est toujours le même ; et en cas de changements, l'audit dressera la liste de ces changements et évaluera leur acceptabilité par la Banque, tels que des modifications de la législation relative aux marchés publics, des mandats de diverses institutions, etc. L'audit permettra également d'évaluer la capacité de l'OE et de s'assurer de sa performance comme prévu lors de l'évaluation du projet et si les mesures d'atténuation établies à cette phase d'évaluation, sont efficaces. Enfin, l'audit visera également à effectuer des inspections incluant des vérifications physiques au besoin. Les objectifs de l'audit devraient préciser ce que la mission vise à accomplir. Une liste exhaustive des objectifs de l'audit est fournie au paragraphe 2 de l'annexe A.

2.3 Définition de la portée de l'audit

- 2.3.1 La portée de l'audit de passation de marchés constitue le cadre ou les lignes directrices établies, dans lequel l'audit est réalisé. Elle identifie les étapes spécifiques et les éléments des processus de passation de marchés qui ont abouti aux marchés couverts par l'audit. Définir la portée signifie par conséquent recueillir et analyser des informations pour obtenir une bonne compréhension de l'environnement et des contrôles au niveau de l'entité afin de garantir la pertinence et l'efficacité de la méthodologie. L'audit de passation de marchés sera essentiellement axé sur la conformité et, dans des circonstances spécifiques, le champ d'application peut être étendu pour couvrir la réalisation par l'Emprunteur d'un rapport qualité / prix optimal, comme l'exige le Cadre de passation de marchés de la Banque.
- 2.3.2 La liste suivante est un exemple de la portée à couvrir dans le cadre de chaque marché sélectionné :

- Plans de passation de marchés ;
- Sélection des Méthodes et procédures de passation de marchés ;
- Publicité - Avis de passation de marchés ;
- Documents de Pré-qualification, lorsqu'ils sont utilisés pour des passations de marchés complexes ;
- Documents de sollicitation (Dossiers d'appel d'offres/Demandes de propositions/Demandes de cotations) ;
- Justification du recours à l'entente directe ;
- Demandes d'éclaircissements ;
- Comptes rendus de l'ouverture des plis (procès-verbal) ;
- Évaluation des offres/propositions (rapports d'évaluation) ;
- Approbations des attributions de marchés au niveau national ;
- Notifications d'attribution de marchés ;
- Signature des marchés / contrats ;
- Publicité des attributions de marchés ;
- Gestion des contrats ; et
- Archivage des documents relatifs à la passation de marchés.

2.4 Établissement de normes d'audit

- 2.4.1 Une norme, par définition, est généralement un indicateur utilisé pour évaluer quelque chose. Sans cet indicateur, il est impossible d'effectuer le processus d'évaluation de manière efficace et crédible. Les normes peuvent être les suivantes :
- a) **L'INTOSAI et ses principes de normalisation** : L'INTOSAI définit les normes et les sources d'audit sur la base de certains principes fondamentaux (<https://www.intosai.org/focus-areas/audit-standards>).
 - b) **Normes d'audit réglementaires** : il s'agit des principes comptables généralement acceptés et du respect des règles régissant le processus de passation de marchés.

- c) **Norme d'audit de la performance (critères adoptés)** : Il est difficile d'identifier une norme particulière pour ce type d'audit, car il traite de différents aspects de la gestion, notamment le style, les systèmes d'information, l'efficacité, l'efficacité, les réalisations, la productivité des coûts, l'économie, qui mesurent le rapport qualité / prix.
- 2.4.2 **La portée du mandat d'audit détermine l'étendue des normes à appliquer** : Dans le domaine des marchés publics, les normes sont classées en deux catégories :
- **Normes générales** : À titre d'exemple : la transparence, la séparation des responsabilités en matière de passation et d'exécution de marchés, le regroupement des acquisitions.
 - **Normes spécifiques** : Il s'agit de la norme ou de l'objectif spécifique fixé par l'Autorité contractante (AC) ou l'Organe d'exécution (OE) elle-même pour atteindre ses objectifs opérationnels, y compris les pratiques de traitement des offres (telles que les processus opérationnels standards, les délais spécifiques, la documentation spécifique).
- 2.4.3 **Mesures d'évaluation des offres/propositions** : Les normes applicables pour l'évaluation des offres sont basées sur des critères et comprennent :
- les critères techniques ; et
 - les critères financiers et commerciaux.
- 2.4.4 **Normes pour l'évaluation de la sélection des entrepreneurs, des fournisseurs, des consultants** : Elles couvrent la capacité technique et financière, et les performances du fournisseur, de l'entrepreneur ou du consultant, comme suit :
- Capacité technique et expertise ;
 - Expérience ;
 - Méthodologie ;
 - Capacité financière ;
 - Disponibilité de services connexes tels que l'équipement, la maintenance, la formation et disponibilité de pièces de rechange ;
 - Performance des ressources humaines – (Personnel) ;
 - Capacité à respecter les délais (performances antérieures) ; et
 - En fonction de la portée de l'audit :
 - La documentation devra être revue ;
 - Des questionnaires spécifiques devront être préparés/adaptés ;
 - Des visites sur le terrain peuvent être nécessaires ; et
 - Des tests peuvent être nécessaires.
- 2.4.5 **Normes d'audit pour la préparation et la gestion des contrats** : Cette étape est réalisée à l'aide d'un questionnaire personnalisé pour évaluer : (i) les formats des contrats et les attributions ; (ii) l'exécution des contrats ; et (iii) la livraison.

2.5 Élaboration d'un plan d'audit

2.5.1 En prévision de l'audit, l'Emprunteur doit établir un plan d'audit. Il s'agit du processus spécifique à suivre pour la préparation et la réalisation d'un audit. Il permet au vérificateur externe d'obtenir des preuves suffisantes et appropriées aux circonstances, de maintenir les coûts d'audit à un niveau raisonnable et d'éviter les incompréhensions entre le vérificateur, l'Organe d'exécution de l'Emprunteur (OE) et la Banque.

2.5.2 En préparant l'audit et en établissant le plan d'audit, l'OE doit :

- désigner une personne de liaison pour l'audit, une ou plusieurs personnes contact au sein de l'OE, qui faciliteront le travail du vérificateur et assureront la liaison, l'assistance et la coordination à l'intérieur et à l'extérieur de l'OE. La personne de contact sera le point focal pour la communication entre le vérificateur et l'OE. Cette personne établira le plan d'audit de l'OE et exécutera les activités qui en découlent au nom de l'OE ;
- adresser une communication générale aux responsables du processus et au personnel concerné en indiquant l'assistance, les informations et les documents nécessaires à fournir au vérificateur;
- Informer le personnel des technologies de l'information de l'audit à réaliser et maintenir le contact avec les principaux chargés des systèmes informatiques pour des discussions avec le vérificateur; et
- examiner les politiques et procédures, ainsi que les documents officiels relatifs au projet.

2.5.3 L'OE doit préparer et fournir au vérificateur au minimum les documents suivants relatifs au projet de la Banque :

- Le rapport d'évaluation des projets de la Banque ;
- l'Accord de financement (AC) régissant le projet ;
- les rapports d'avancement trimestriels du projet soumis par l'OE à la Banque
- la liste de tous les contrats signés.

2.5.4 L'OE doit également permettre au vérificateur d'accéder aux documents essentiels ci-après relatifs au projet et au contrat :

- Les lois et règlements du pays en matière de passation de marchés et, éventuellement, toutes les nouvelles réglementations adoptées depuis l'évaluation des projets ;
- tous les Plans de passation de marchés mis à jour et approuvés ;
- tous les avis publiés ;
- les Documents de sollicitation comprenant les Dossiers d'appel d'offres, les Demandes de cotations/prix et les demandes de propositions ;
- le procès-verbal de l'ouverture des plis ;
- les Rapports d'évaluation des offres pour les travaux et les biens de génie civil et les rapports d'évaluation technique et financière pour les Services de Consultants;
- les copies des offres, des propositions et des cotations/prix ;

- les décisions d'attribution de contrats et les demandes officielles d'approbation par une autorité supérieure, le cas échéant ;
- le procès-verbal des négociations du contrat, le cas échéant ;
- les copies de tous les contrats signés ainsi que de tous les avenants aux contrats;
- les réclamations des soumissionnaires et décisions y afférentes ;
- la notification des contrats avec copies des garanties de soumission et des garanties de bonne exécution ;
- les modifications de contrats et ordres de modification/variation ;
- les contrats résiliés ;
- les paiements contractuels réels par rapport au montant de l'attribution du contrat;
- les garanties (en matière de soumission, de bonne exécution, d'avances, d'assurances, de responsabilité civile, etc.) ;
- les réclamations des contractants ;
- les dommages et intérêts, et pénalités de retard, non-respect des garanties opérationnelles, etc. ;
- les certificats de paiement, les paiements effectués (date et valeur), le prix final;
- le retraits de l'accord de prêt/crédit (date et valeur) ;
- les raisons de la lenteur de l'achèvement des travaux ;
- les retards dans les paiements, les importations, les droits de douane, si applicable ;
- les documents d'expédition (le cas échéant) ;
- les certificats d'essai, certificats de qualité, etc. ;
- la liste des livrables et de leur réalisation (date, description, quantité, emplacement des biens ou des travaux) ;
- le cas échéant, les différends contractuels et leur résolution ; et
- tout autre document pertinent.

2.6 Conduite de l'audit (déroulement de la procédure) : sélection de l'échantillon, collecte de la documentation et des justificatifs, et vérification

2.6.1 Sélection de l'échantillon, justification et méthodes : L'audit de passation de marchés porte généralement sur tous les contrats effectués en application du BPS. Dans certains cas, le nombre de contrats peut être trop élevé et la vérification de tous les contrats n'est pas pratique. Dans de tels cas, un échantillonnage est utilisé. L'échantillon est utilisé dans l'audit de passation de marchés pour un certain nombre de raisons, à savoir : (i) l'examen de toutes les données formant l'ensemble est laborieux, en particulier lorsque cet ensemble est complexe (ii) le souci d'améliorer l'efficacité et l'économie ; (iii) la crédibilité du travail d'audit ; et (iv) la justification des résultats obtenus. Un « échantillon » est une partie ou une proportion de l'ensemble représentant l'ensemble. L'examen d'un échantillon permet d'identifier l'ensemble et ses caractéristiques et d'extrapoler des conclusions sur l'ensemble sans l'examiner entièrement.

2.6.2 Tel qu'indiqué dans la Partie B du Volume 1, Section 5.2, de l'OPM, l'échantillon de contrats à vérifier est déterminé et convenu entre l'Emprunteur et la Banque, lors de

l'appréciation préalable (évaluation) du projet. Normalement, la taille de l'échantillon devrait couvrir environ 20 % du nombre total de contrats relevant du projet. Les éléments de l'échantillonnage présentés dans la présente sous-section doivent constituer la base de cette détermination.

2.6.3 Trois méthodes principales d'échantillonnage sont utilisées dans l'audit. Il s'agit des méthodes suivantes :

- **Échantillonnage aléatoire** : Un échantillon est choisi de manière à représenter tous les segments présents dans l'ensemble, les parties de l'ensemble sont choisies de telle sorte qu'elles aient toutes une chance égale d'être retenues.
- **Échantillonnage de convenance** : Un échantillon dépendant de l'évaluation du vérificateur et de la nature des risques identifiés au sein de l'autorité contractante, dont l'échantillonnage est effectué par convenance.
- **Échantillonnage par grappes** : Un ensemble est divisé en grappes et quelques-unes de ces grappes font l'objet d'un échantillonnage exhaustif.

2.6.4 Lors de l'examen de la population (ensemble) des contrats dans le cadre du projet ou du programme, des questions peuvent être en attente. Le choix de l'échantillon de contrats à auditer peut alors être fait sur la base des questions en attente à examiner et de leurs caractéristiques. Les questions en attente peuvent comprendre :

- les contrats dépassant certains seuils ;
- les contrats pour des acquisitions spécialisées ;
- les contrats d'importance relative (financière ou stratégique) ;
- les contrats attribués à un soumissionnaire/consultant spécifique ;
- les contrats préparés par un responsable spécifique ;
- les contrats faisant l'objet de Plaintes/différends ;
- les contrats dont les coûts de mise en œuvre dépassent le budget alloué (dépassement des coûts) ;
- les contrats attribués dans un délai précis ;
- les contrats dont le délai d'exécution dépasse le délai initial ;
- les contrats comportant des modifications substantielles survenant après la signature ; et
- les contrats accompagnés d'avenants/amendements/ordres de modifications/ordres de variation.

2.6.5 Les caractéristiques à prendre en considération lors de la sélection d'un échantillon de contrats à examiner sont les suivantes :

- importance relative des contrats ;
- contrats ayant nécessité des ajustements majeurs au moment de leur exécution;
- contrats pour lesquels les dépenses ont excédé le montant indiqué dans le budget ;
- contrats dont la valeur ou le délai devaient être ajustés ; et
- contrats ayant donné lieu à des plaintes ou à des différends.

- 2.6.6 Le vérificateur vérifie également la liste des contrats par rapport à la liste de la Banque des entreprises sous sanction, accessible sur le site web de la Banque (<https://www.afdb.org/fr/projets-et-operations-acquisitions/exclusion-et-procedures-de-sanctions>). Les contrats présentant un résultat positif (c'est-à-dire attribués à une entreprise sous sanction) seront ajoutés à l'échantillon de contrats à vérifier et à traiter. Ils doivent être examinés minutieusement et les résultats doivent être mis en évidence dans les constatations de l'audit.
- 2.6.7 Un modèle de Termes de références (TdR) pour l'audit externe des projets ou programmes des Emprunteurs figure à l'**annexe B**. Il s'agit d'un format générique compilé pour faciliter la préparation par les Emprunteurs de termes de référence spécifiques pour leurs projets financés par la Banque et l'utilisation du Système de passation de marchés des Emprunteurs (BPS). Un modèle de courrier de relance à l'Emprunteur pour la préparation et la présentation des rapports d'audits de passation de marchés conformément à l'AF est fourni à l'**annexe C**. Une note sur l'échantillonnage des marchés est également jointe à l'**annexe D** pour fournir des orientations plus détaillées.
- 2.6.8 **Exigences en matière de justificatifs** : Lors de la réalisation de l'audit de la passation de marchés, il faudrait examiner les justificatifs² du processus de passation de marchés et du contrat qui en découle, attribué et exécuté, afin de produire le résultat attendu. La qualité de l'audit est déterminée par la qualité des justificatifs examinés. Par conséquent, les exigences en matière de justificatifs concernant les caractéristiques, les sources, les types et l'importance sont essentielles et sont basées sur des normes internationales.
- 2.6.9 **Comment recueillir les justificatifs** : Le vérificateur doit exécuter les activités suivantes pour obtenir les justificatifs :
- Examen des systèmes de contrôle interne ;
 - Analyse des réalisations/résultats de l'opération dans l'organisation soumise à l'audit ;
 - Comparaison entre les résultats des audits et les attentes ;
 - Réalisation de tests détaillés ;
 - Exécution d'un audit pour vérifier la conformité de l'organisme contrôlé avec les règles et procédures établies ;
 - Vérification des activités illégales pouvant être portées à l'attention du vérificateur ;
 - Vérification des pratiques prohibées pouvant être portées à l'attention du vérificateur ;
 - Vérification des données/informations obtenues auprès des parties concernées ; et
 - Réexécution³ des activités clés de l'organisation.

² « Justificatifs » : Les documents, données, faits, entretiens qui pourraient aider un vérificateur de la passation de marchés à rédiger son rapport d'audit, y compris la formulation d'opinions et de constatations.

³ La réexécution consiste à vérifier le travail d'échantillonnage qui a déjà été effectué. Il s'agit de revérifier un échantillon des traitements et des transferts d'informations.

2.6.10 Documents de passation de marchés de l'Organe d'exécution (OE) : Normalement, l'Organe d'exécution (OE) ou l'Autorité contractante (AC) conserve les dossiers sur la passation de marchés pendant une période minimale de **cinq (5)** ans à compter de la période d'attribution du marché relatif à l'acquisition de biens, de travaux, des services autres que de consultants et les Services de Consultants. Les Documents de passation de marchés contiennent les informations suivantes :

- Avis de passation de marchés (AGPM, AAO) ;
- Document de sollicitation comprenant toutes les clarifications et addenda ;
- Offres/propositions ;
- Rapports d'ouverture et d'évaluation des offres/propositions ;
- Notification d'attribution de marché ;
- Contrat signé conclu entre l'AC et l'attributaire retenu ;
- Amendements/addenda/avenants/ordres de modification du contrat ;
- Certificats d'achèvement ;
- Toutes les correspondances entre l'AC et le soumissionnaire ;
- Toute autre information, instruction et rapport utile relatifs au processus de passation de marché et au contrat.

2.6.11 Vérification des documents : L'examen et la vérification de la documentation sont effectués au regard de la conformité avec l'Accord de financement de la Banque (AF), le Rapport d'évaluation du projet (REP), le Plan de passation de marchés (PPM), le Manuel d'exécution du projet (MEP) ou tout autre document similaire applicable aux projets, ainsi qu'avec le Cadre de la politique de passation de marchés de la BAD, qui est disponible sur le site <https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy>. Le vérificateur confirme, à partir des Dossiers de passation de marchés de l'Emprunteur, la mise en œuvre saine du processus (délais, approbations, utilisation de documents appropriés, justificatifs sur la passation de marchés et du suivi des contrats), en mettant l'accent sur les éléments suivants :

- Plans de passation de marchés et mises à jour ;
- Publicité appropriée ;
- Pré-qualification/post-qualification ;
- Procédures d'ouverture des offres/propositions ;
- Documents de sollicitation ;
- Prolongation de la validité des offres/propositions ;
- Rapports d'évaluation et notifications d'attribution du contrat ;
- Contestations ou plaintes des soumissionnaires/entrepreneurs ou de tiers ;
- Contrats signés ;
- Addenda aux contrats, modifications, ordres de modification et avenants ;
- Retards dans les paiements ; paiements effectifs du contrat par rapport au montant de l'attribution du contrat ;
- Garanties (en matière de soumission, de bonne exécution, d'avances, d'assurances, de responsabilité civile, etc.)

- Réclamations, différends contractuels et leur résolution ;
- Dommages et intérêts et pénalités de retard, non-respect des garanties de fonctionnement, etc. ;
- Motifs de la lenteur de l'achèvement des travaux ;
- Importations, droits de douanes, etc. le cas échéant ; et
- Liste des livraisons et achèvement (date, description, quantité, emplacement des biens ou des travaux) : certificats de réception/d'achèvement, liste des défauts, essais.

2.6.12 Le vérificateur doit procéder à une revue approfondie de la documentation disponible et des activités de passation de marchés connexes :

- Pour certains contrats, il convient de visiter les sites des projets ou de faire procéder à des inventaires par un spécialiste technique, dans le but de procéder à des vérifications physiques de la qualité et de la quantité des biens, travaux et services financés dans le cadre du projet ;
- Le cas échéant, et dans la mesure du possible, les prix devraient également être comparés à des contrats similaires financés par des organismes dans le pays et la région et vérifiés par rapport aux prix du marché international pour les éléments concernés ;
- Le vérificateur doit également identifier toute pratique prohibée et tout risque et les inclure dans les constatations de l'audit.

2.7 Résultats de l'audit - Rapport de l'audit sur la passation de marchés

2.7.1 À l'issue de la vérification, l'auditeur produit un projet de rapport d'audit de la passation de marchés contenant ses constatations préliminaires, qui est présenté à l'Emprunteur conformément aux Termes de référence (se référer à l'**annexe B**).

2.7.2 L'Emprunteur examinera le projet de rapport et communiquera ses commentaires au vérificateur, et par la même occasion, l'Emprunteur donnera suite aux constatations et recommandations formulées. Il ne sera pas exigé ni attendu du vérificateur qu'il modifie ses constatations pour refléter les commentaires de l'Emprunteur. En cas de désaccord entre l'Emprunteur et le

Encadré 1 : Exemples de non-conformité aux règles

Le rapport d'audit d'un OE concernant un projet financé par la Banque et exécuté dans le cadre du BPS est soumis au département SNFI. Il contient des constatations établissant qu'en dépit des exigences applicables de la loi et des règlements en matière de passation de marchés dans le PMR, l'OE n'utilise pas les DTAO du pays et ne publie pas les attributions de marchés. Le vérificateur de la passation de marchés n'a formulé aucune recommandation en rapport avec ces deux constatations. Quelles actions auriez-vous attendu qu'il recommande et dans quel délai vous attendriez-vous à ce que ces actions recommandées soient mises en œuvre ? Quelles mesures la Banque prendra-t-elle ?

Dans son rapport, le vérificateur aurait dû recommander à l'OE de veiller à ce que les DTAO applicables soient utilisés et que les attributions de marchés soient publiées les années ultérieures. Les recommandations de l'audit devraient inciter l'ARMP à surveiller plus strictement les performances de l'OE et, en cas de détection d'un manque de conformité, des mesures correctives appropriées devraient être appliquées conformément à la législation nationale en matière de passation de marchés. La Banque, pour sa part, réalisera un audit indépendant de la passation de marchés afin de déterminer l'ampleur de ce manque de conformité et d'appliquer les mesures correctives appropriées.

vérificateur, ce dernier doit conserver les constatations et recommandations, mais doit intégrer la position de l'Emprunteur, in extenso, dans le rapport en précisant clairement qu'il s'agit de la position de l'Emprunteur sur la question.

- 2.7.3 Le rapport d'audit final se concentre sur l'examen des constatations et des recommandations. Les détails de la méthodologie et des procédures d'examen, les éléments justificatifs étayant les constatations et les détails des recommandations devraient de préférence être couverts dans les annexes.
- 2.7.4 Tous les rapports d'audit seront rédigés dans la langue des Termes de référence. Un aperçu d'un rapport d'audit type relatif à la passation de marchés est fourni à l'**annexe F**. L'Emprunteur est tenu de présenter, au minimum une fois par an, des rapports d'audit de passation de marchés pour les projets et programmes financés par le Groupe de la Banque. Dans le cas où l'Emprunteur ne fournit pas à la Banque les rapports convenus, la Banque peut dans ce cas réexaminer ou suspendre l'utilisation du Système de passation de marchés de l'Emprunteur.

3. Examen des rapports d'audit

- 3.1. Le Spécialiste en passation de marchés (SPM) pour un projet donné est normalement responsable de la revue annuelle de la performance de la passation de marchés relative à ce projet en utilisant l'Évaluation le PROCAM. Les documents nécessaires pour cette revue comprennent (mais sans s'y limiter) le rapport d'évaluation du projet (REP), les rapports d'audit annuels de passation de marchés de l'Emprunteur, les rapports de supervision de la passation de marchés et les rapports de revue de portefeuille pays.
- 3.2. L'examen du rapport d'audit doit être traité conformément à la Matrice de délégation de pouvoirs applicable. Les observations et les constatations de la Banque sont transmis par le Chargé de projets à l'Emprunteur, accompagnés du plan d'action recommandé contenant des mesures d'atténuation pour remédier aux lacunes identifiées.
- 3.3. Le Chargé de projets est responsable, en consultation avec le SPM, d'assurer le suivi avec l'Emprunteur et son OE pendant la phase de supervision, afin de s'assurer que les recommandations et les mesures d'atténuation sont mises en œuvre.
- 3.4. Dans les cas où, à la suite de son examen, des signaux d'alerte ou des acquisitions non conformes sont identifiés, une revue indépendante de la passation de marchés (IPR) est organisée par le Département des Services fiduciaire et de l'inspection (SNFI) et doit être menée par une entité indépendante. Cette activité est financée par la Banque.

4. Traitement des acquisitions non conformes dans le cadre de l'utilisation du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS)

- 4.1 L'IPR demandée par SNFI dans le cadre du BPS est soumise à un examen et si les signaux d'alerte persistent, SNFI exécutera les actions suivantes :

- Demander au Complexe opérationnel concerné (région et secteur) de résumer les faits montrant les motifs pour lesquels la passation de marchés n'a pas été effectuée conformément aux procédures convenues dans l'Accord de financement (AF) ;
- Demander à l'Emprunteur, par l'intermédiaire du Complexe opérationnel concerné, de fournir toutes les explications et éclaircissements sur le cas ;
- Après avoir examiné toutes les réponses et les informations fournies, l'acquisition non conforme peut être déclarée par l'entité habilitée conformément à la MDP applicable. Lors de la prise de cette décision, les implications de la clause 7.2 (Encadré 2) de la Politique de passation de marchés de la Banque doivent être minutieusement examinées. La décision d'acquisition non conforme est communiquée au projet par le Chargé du projet.

Encadré 2 : Clause 7.2 de la Politique – Acquisition non conforme dans le cadre de l'utilisation du système de passation de marchés de l'emprunteur :

Dans le cadre de marchés passés à travers le système de passation de marchés de l'emprunteur, la Banque acceptera généralement le jugement de l'Emprunteur à partir du moment où : i) les procédures et processus d'examen de l'Emprunteur ont été correctement suivis, conformément aux dispositions prévues dans la législation et les règlements contenus dans le système de l'Emprunteur ; et où, ii) de l'avis de la Banque, la politique de l'Emprunteur n'a pas fait l'objet d'une application manifestement erronée et intolérable.

4.2 **Mesures correctives** : si, après l'examen, SNFI parvient à la conclusion que l'acquisition non conforme est justifiée, le département opérationnel, conformément à la MDP applicable, décide du type de mesures correctives à adopter au regard de Politique de passation de marchés de la Banque. Ces mesures peuvent être l'un des suivants :

- Déclarer l'acquisition non conforme conformément à la Politique de passation de marchés de la Banque ;
- Réexaminer ou suspendre l'utilisation du système de passation des marchés de l'Emprunteur ;
- Annuler la partie du financement de la Banque allouée aux biens, travaux et Services de Consultants qui ont fait l'objet d'une acquisition non conforme, sauf en cas de différences de jugement légitimes entre la Banque et l'Emprunteur, ou d'incompréhension quant aux exigences de l'AF, auquel cas la Banque peut accepter de ne pas annuler la partie concernée mais de la réaffecter à d'autres composantes du projet ;
- Exercer d'autres mesures prévues par l'AF ; ou
- Décider autrement selon le cas.

4.3 Dans la mesure du possible, la Banque utilise les constatations de l'audit de passation de marchés pour mettre en évidence, à l'intention de l'Emprunteur, des divergences qui pourraient conduire à des acquisitions non conformes, et des plans d'action correctifs devraient être discutés. L'Emprunteur doit être informé à ce moment-là que si les pratiques inappropriées ou les divergences ne sont pas corrigées, la Banque peut déclarer une acquisition non conforme.

Annexe A : Principaux éléments de l'audit des acquisitions dans le cadre du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS)

1. La nécessité d'un audit des acquisitions

1.1 **Contexte** : L'audit des marchés publics constitue un élément essentiel de la gouvernance et de la transparence car les marchés publics représentent environ 15 à 20 % du PIB des pays développés et environ 20 à 25 % des pays en développement. Les marchés publics représentent une part significative des dépenses importantes, de grands *marchés* et présentent un potentiel énorme tant pour le secteur public que pour le secteur privé, car les acquisitions interviennent au sein des entreprises privées, des autorités publiques, des gouvernements centraux et des gouvernements d'État, ainsi que les municipalités. Une bonne passation de marchés publics consiste à fournir des services répondant aux besoins des populations et des actionnaires. Les marchés publics constituent une fonction stratégique et un élément essentiel de la gouvernance. Tant du point de vue du gouvernement que de celui des entreprises privées, ils sont essentiels à la bonne conduite des affaires. Ils présentent un grand potentiel pour soutenir le développement d'une région, d'un pays, d'un secteur de production, d'une entreprise privée ou d'une catégorie d'entreprises telles que les Petites et Moyennes Entreprises (PME). La responsabilité de rendre compte en matière de marchés publics est donc essentielle et l'audit en est un outil.

1.2 **Justification de l'audit des acquisitions** : L'audit des acquisitions est impératif car il :

- fait partie de la responsabilité fiduciaire de la Banque ;
- est essentiel pour atteindre les Objectifs de développement de projets ;
- permet de vérifier que les ressources de développement sont utilisées aux fins prévues ;
- permet de vérifier que les décisions de passation de marchés ne sont pas entachées d'influences politiques ou d'autres influences non souhaitables ;
- aide à identifier les pratiques prohibées potentielles ;
- aide à identifier les problèmes spécifiques à un projet ;
- aide à identifier les problèmes systémiques ;
- conduit à la formulation de recommandations ;
- aide à proposer des solutions appropriées conduisant à des acquisitions adaptées à l'objectif visé (FfP) ;
- facilite l'atteinte d'un rapport qualité / prix optimal.

1.3 **Types et classifications des audits des acquisitions** : Il existe deux types et deux classifications des audits sur les acquisitions, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous. Les audits de la Banque en matière de passation de marchés sont une combinaison d'audits de conformité et d'audits de performance. En ce qui concerne l'exécution des fonctions de contrôle de la Banque, les audits de passation de marchés sont réalisés par des auditeurs externes indépendants.

Types et classifications des audits des acquisitions	
Externe	<i>Effectué par des spécialistes indépendants qui sont des auditeurs de la passation de marchés ou par le bureau de l'auditeur général d'un pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).</i>
Interne	<i>Effectué par le service d'audit interne de l'entité.</i>
Classifications des audits de passation de marchés - Deux types	
Audit de conformité	<i>Vérification de la conformité aux lois et règlements.</i>
Audit de performance	<i>Vérification des performances globales du processus et des résultats de la passation de marchés, afin de s'assurer que les opérations de passation de marchés sont conformes aux objectifs généraux de l'institution tout en obtenant la bonne qualité au bon moment et au bon prix. Elle mesure l'atteinte d'un rapport qualité / prix optimal.</i>

2. Objectif

2.1 L'objectif de l'audit externe de la passation de marchés est d'évaluer la conformité des méthodes et procédures utilisées par le projet, au regard des dispositions du Plan de passation de marchés (PPM), de l'Accord de financement (AF) et du Cadre de la politique de passation de marchés de la Banque. Il s'agit de vérifier les éléments suivants :

- Conformité aux procédures de passation de marchés applicables et des exigences juridiques en matière de concurrence ;
- conformité avec les mandats juridiques et institutionnels, les règlements, les politiques, et les procédures de l'Emprunteur ;
- efficacité des activités de passation de marchés du projet, y compris la cohérence entre les Plans de passation de marchés et les progrès réels de la mise en œuvre ;
- conformité de la qualité technique et des quantités livrées ;
- caractère raisonnable des prix unitaires des contrats ;
- existence de contrôles internes appropriés couvrant la planification de la passation de marchés, les méthodes et procédures d'appel d'offres correspondantes et les processus d'exécution, y compris les processus de validation, d'approbation et de gestion des contrats ;
- fiabilité et intégrité des informations financières et opérationnelles ;
- application de mesures d'atténuation des risques à chaque étape du processus de passation de marchés, y compris le choix du type de contrat et des dispositions contractuelles, la supervision de l'exécution du contrat, l'évaluation des performances ;
- mise en œuvre de mesures d'atténuation, si nécessaire, telles que la formation, le suivi du processus et l'exécution de marchés, etc.

- exécution de l'administration et du suivi des contrats - y compris le contrôle des dépenses, notamment pour vérifier que les paiements sont conformes aux conditions du contrat, qu'ils ne dépassent pas la valeur du contrat, qu'ils sont effectués à temps aux entreprises éligibles et qu'ils sont reconciliés et enregistrés ;
- conformité aux dispositions du manuel d'audit, et
- réalisation d'un rapport qualité / prix optimal (applicable uniquement dans des situations spécifiques, comme convenu entre la Banque et l'Emprunteur).

2.2 Les actions spécifiques entreprises pour atteindre les objectifs de l'audit des acquisitions peuvent être résumées comme suit :

- Évaluer les capacités de l'OE en matière de passation de marchés dans le cadre de l'utilisation du BPS ;
- évaluer les procédures et les processus de passation et d'exécution des marchés qui ont été suivis pour les contrats, la gestion des contrats et la compétitivité des prix dans le cadre du projet;
- vérifier si les biens, les travaux, les services autres que de consultants et les Services de Consultants ont été effectivement exécutés conformément aux dispositions du contrat, y compris les spécifications techniques, les termes de référence et les conditions de livraison et de paiement requises par les Documents de sollicitation ;
- à la lumière des lacunes et/ou de problèmes systémiques, identifier les améliorations possibles du processus de passation et de gestion des contrats ;
- identifier les signaux d'alerte qui peuvent indiquer des pratiques prohibées qui pourraient avoir eu lieu.

Annexe B : Exemple de Termes de référence (TdR) pour l'audit des acquisitions dans le cadre du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS)

1. Introduction

- 1.1 La Politique de passation de marchés de la Banque adopte un engagement avec ses Emprunteurs basé sur les risques, qui est de portée générale et fondé sur une stratégie globale visant à soutenir les Pays membres régionaux (PMR) dans l'utilisation de leurs systèmes de passation de marchés, lorsque ceux-ci sont examinés et jugés généralement conformes à la politique et aux principes de la Banque. Cette approche, consistant à « bâtir en utilisant », vise à utiliser les Systèmes de passation de marchés des Emprunteurs (BPS) dans la mesure du possible, avec un renforcement des capacités aux fins de les développer davantage.
- 1.2 L'utilisation du BPS par la Banque est intégrale, et impose par conséquent le recours aux mécanismes de contrôle, d'audit et d'examen des plaintes des Emprunteurs, pour les acquisitions pour lesquelles il est convenu d'utiliser le BPS.
- 1.3 Les présents termes de référence (TdR)⁴ sont rédigés sous un format générique pour aider les Emprunteurs à préparer des TdR spécifiques pour leurs projets particuliers financés par la Banque et utilisant le BPS.

2. Objectifs

- 2.1 L'objectif de cette mission d'audit est de : (i) vérifier la conformité et l'exécution des procédures de passation de marchés et de la gestion des contrats au regard des dispositions de l'Accord de financement (AF) et telles qu'elles figurent dans le dernier Plan de passation de marchés approuvé ; (ii) vérifier la conformité physique et technique des réalisations par rapport au taux de décaissement ; et (iii) examiner la capacité de l'Organe d'exécution (OE) à remplir son mandat fiduciaire.

3. Portée de l'audit

- 3.1 Au cours de sa mission, l'auditeur doit aborder les aspects fondamentaux des opérations effectuées dans le cadre du projet et financées par la Banque, en ce qui concerne les dispositions des lois et règlements des PMR en matière de marchés publics, et le service fiduciaire généralement assuré par le personnel de la Banque. Il s'agira principalement des aspects suivants :
 - La vérification de la conformité du processus de passation de marchés, d'appel d'offres et d'évaluation des offres avec les dispositions de l'AF, les Plans de passation de marchés, les dispositions de la loi et des règlements en matière de passation de marchés. À cet effet, l'auditeur vérifiera :
 - La conformité avec les mandats légaux et institutionnels, les règlements, les politiques, et les procédures ;

⁴ Ceci est un exemple de formulaire qui peut être modifié conformément à l'objectif et au champ d'application de l'audit des acquisitions.

- la cohérence entre les Plans de passation de marchés et les progrès réels dans la mise en œuvre ;
- l'efficacité des contrôles internes appropriés couvrant la planification de la passation de marchés, les méthodes et procédures d'appel d'offres correspondantes et les processus d'exécution, y compris les processus de validation, d'approbation et de gestion des contrats ; et
- la gestion des contrats, soit les amendements, les paiements, les réclamations et les calendriers de mise en œuvre.
- La vérification de la conformité de la qualité technique et des quantités livrées conformément aux conditions du contrat tout en assurant la fiabilité et l'intégrité des informations financières et opérationnelles relatives aux réalisations, notamment :
 - le caractère raisonnable des prix unitaires des contrats ;
 - la conformité du contrat final avec les documents de sollicitation approuvés, notamment en ce qui concerne la validité des addenda, des ordres de modification et de toute autre modification apportée au contrat initial pendant son exécution ; et
 - l'éligibilité des dépenses.
- Les risques concernant le respect des principes de passation de marchés, le contrôle, les compétences et la capacité de gestion du personnel de l'OE, et plus généralement ceux liés au système national.
- Évaluer la capacité globale de l'OE pour confirmer qu'elle est conforme à l'évaluation faite lors de la phase d'évaluation du projet. L'évaluation est fondée sur un triple processus de diligence raisonnable couvrant l'OE sur la base d'une évaluation des performances passées et des antécédents opérationnels : 1) respect du cadre juridique et institutionnel du pays et des autres obligations légales et réglementaires ; 2) capacité qualitative et quantitative globale en termes de structure organisationnelle, de procédures internes, de ressources et de personnel qualifié ; et 3) capacité à mener à bien les processus de passation de marchés de manière diligente, efficace et efficiente.

3.2 L'examen et l'analyse de chaque contrat sélectionné et la détermination de la conformité des mesures prises par l'OE du projet avec les lois et règlements des PMR en matière de passation de marchés et de l'AF, qui seront basés, sans s'y limiter, sur les documents ci-après :

- Plans de passation de marchés (PPM) et leurs mises à jour : Les PPM de l'Emprunteur et leurs mises à jour dûment approuvés par la Banque et intégrés dans l'AF doivent être examinés ;
- Publicité : Les procédures de publicité et leur validité doivent être vérifiées, en particulier les exigences concernant le lieu de la publication requise, les indications que la BAD est la source de financement, la période de préparation

des offres, la date limite de soumission et d'ouverture des offres, les garanties requises pour la/les offre(s), l'adresse où se procurer le dossier d'appel d'offres... etc.

- Dossiers de sollicitation : Les DS doivent être examinés pour déterminer si des documents types ont été utilisés pour l'appel d'offres ; l'éligibilité, les garanties de soumission et de bonne exécution, les monnaies (de l'offre, de l'évaluation et du paiement), la validité des prix, les formules de révision des prix, les justificatifs de la capacité du soumissionnaire à exécuter le contrat ; les critères d'évaluation de l'offre, les exigences de contenu local tels que les préférences (le cas échéant), les spécifications techniques, les termes de référence... etc.
- Ouverture des offres/propositions : Les procédures d'ouverture des offres/propositions doivent être examinées : respect des dates limites de dépôt des offres/propositions ; période entre la date limite de dépôt des offres et l'ouverture des offres ; enregistrement de la présence des représentants des soumissionnaires ; rejet des offres/propositions tardives ; ouverture de toutes les offres en temps utile ; lecture des détails ; procès-verbal officiel de l'ouverture des offres/propositions ; compte rendu officiel des discussions sur les offres/propositions au moment de leurs ouvertures.
- Évaluation des offres/propositions : L'évaluation des offres/propositions doit être vérifiée : erreurs arithmétiques, utilisation d'un système de points au lieu des critères d'évaluation indiqués dans le dossier d'appel d'offres (le cas échéant), exigences commerciales et financières, détermination de la conformité pour l'essentiel aux spécifications techniques (pour soulever des divergences mineures ou majeures), application de préférences en faveur du pays de l'Emprunteur (le cas échéant), validité des offres/propositions et des garanties de l'offre/de la proposition, attribution du marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre/la proposition conforme pour l'essentiel et évaluée la moins-disante, notification de l'attribution du marché, etc.
- Attribution des contrats : La garantie de bonne exécution doit être examinée : cohérence des délais avec les documents d'appel d'offres ; rapports officiels des négociations relatives aux contrats de consultants et des modifications apportées aux versions finales des contrats de biens, de travaux et de services. Tout changement, addenda, modification, apporté(e) aux contrats approuvés doit également être examiné(e).
- Plaintes : Les plaintes des soumissionnaires ou d'autres parties concernées, y compris toute résolution impliquant la Banque, doivent être notées.
- Exécution du marché et décaissement : La conformité des biens livrés et des travaux et services achevés par rapport aux exigences, aux spécifications et au calendrier de paiement définis dans le contrat.

4. Échantillonnage (à inclure le cas échéant)⁵

- 4.1 Si cela est convenu, l'auditeur effectuera une sélection représentative aux fins d'examen, soit des acquisitions de biens, de travaux, de services autres que de consultants et de services de consultants qui ont utilisé le BPS. La taille de l'échantillon « a posteriori » peut varier en fonction de son importance, des montants dépensés, ou du nombre de contrats signés. Cette sélection devra respecter deux critères :
- la nécessité de veiller à ce que les observations de l'audit soient statistiquement significatives ; et
 - la nécessité d'identifier les améliorations à apporter.
- 4.2 Les acquisitions couvertes par l'échantillon peuvent être en préparation ou en cours d'exécution. Il est important que l'échantillon sélectionné soit représentatif des éléments suivants :
- Les différents types de contrats ;
 - les différents fournisseurs de biens, d'entreprises de travaux, de prestataires de services autres que de consultants et de services de consultants;
 - les méthodes de passation de marchés utilisées, l'Appel d'offres ouvert, l'Appel d'offres restreint, l'entente directe (SED) ;
 - la Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC), la Sélection au moindre coût (SMC), la Sélection basée sur la qualité (SBQ), la Sélection basée sur les qualifications des consultants (SBQC), la Sélection dans le cadre d'un budget déterminé (SCBD) et la Sélection par Entente directe, ainsi que la sélection de consultants individuels, selon ce qui est applicable au projet ;
 - la complexité des contrats et le nombre d'approbations effectués.
- 4.3 Il incombe à l'auditeur d'assurer cette représentativité, sur la base de son expérience d'audits similaires. Au cours de la mission, l'auditeur peut modifier l'échantillon en ajoutant, substituant ou supprimant certaines acquisitions si une option d'analyse différente s'avère plus représentative par sa contribution à un rapport plus significatif.
- 4.4 Pour chacune de ces sélections, un nombre important de transactions doit être examiné afin de vérifier, d'une part, la conformité du mode de passation de marchés avec celui prévu dans l'AF et le Plan de passation de marchés (PPM), et d'autre part, la conformité des procédures utilisées avec celles du BPS.
- 4.5 En définitive, un contrôle spécifique devra être effectué lorsque la procédure de passation de marchés a fait l'objet d'une plainte de la part des soumissionnaires ou lorsque des pratiques prohibées sont présumées avoir été commises.
- 4.6 En utilisant les objectifs et les critères mentionnés ci-dessus, l'auditeur devrait pouvoir choisir et examiner un nombre minimum de contrats, représentant environ 20 % du volume total.

⁵ L'échantillonnage ne doit être utilisé que si le nombre de contrats à examiner est trop élevé, ce qui ne permet pas un examen de tous les contrats. Si l'échantillonnage n'est pas utilisé, la section 4 peut être supprimée.

4.7 Le guide sur l'échantillonnage des marchés est fourni en annexe (joindre l'annexe D du présent Guide).

5. Étapes de l'exécution de l'audit

5.1 L'auditeur préparera son rapport, selon un plan de travail spécifique, approuvé par l'OE. En principe, son travail devrait se dérouler en trois phases :

- Phase I - Préparation de la mission - Durée 1 semaine : - Cette phase doit comprendre des consultations avec toutes les personnes du pays qui sont chargées ou impliquées dans le processus d'acquisition relatif au projet, concernant l'état d'avancement et les documents du projet, y compris l'AF, les rapports d'achèvement de projet (RAP) et de supervision, l'expérience et les capacités de l'OE, la présence de problèmes connus... etc. ;
- Phase II - Exécution effective de l'audit - Durée 2 semaines : - L'exécution de la mission se fait normalement sur le terrain. L'auditeur travaille avec l'OE, les ministères techniques concernés, les autorités provinciales et l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Cette phase couvre l'exécution des différents examens et analyses stipulés dans la section 3 des présents termes de référence intitulée « *Étendue de l'audit* ». Elle commence par une « *revue documentaire initiale* » au cours de laquelle les principales informations sur les processus d'appel d'offres et sur les contrats sont recueillies au moyen des « *Données particulières du contrat* » (ci-jointe) [joindre l'annexe E]. Elle est suivie par des « *revues documentaires détaillées* », puis par des « *contrôles documentaires de l'exécution du contrat* » et se termine par la « *vérification physique des biens et des travaux de génie civil* », comme indiqué dans la « *Note sur l'échantillonnage des marchés* » [joindre l'annexe D]. L'auditeur doit normalement préparer la majeure partie du rapport sur le terrain et cette activité doit aboutir à un rapport préliminaire qui sera discuté avec l'OE à la fin de la mission sur le terrain ; et
- Phase III - Rédaction du rapport final sur l'audit - Durée 1 semaine - L'auditeur achève la version finale du rapport suivant un format approuvé par l'Emprunteur et préalablement convenu avec la Banque. Un modèle de format de rapport d'audit de l'Emprunteur, recommandé par la Banque, est joint (annexe F du présent Guide). Il est attendu que la version finale comprenne l'opinion de l'auditeur concernant la régularité et le respect des procédures de passation de marchés et des dispositions de l'AF, en indiquant tout écart important par rapport à ces dernières ainsi que les faiblesses de l'OE ou, le cas échéant, du travail fiduciaire de la Banque en ce qui concerne les examens⁶ effectués sur le terrain par le personnel de la Banque. Les conclusions mettront en évidence les éventuels signaux d'alerte pour des actes répréhensibles ou des négligences de la part de l'OE ou des autorités nationales associées à l'exécution du projet. Le

⁶ Examen et suivi des Plans de passation de marchés et des mises à jour correspondantes, du plan d'action convenu dans le REP, de l'exécution des contrats, etc.

rapport recommandera également des actions de suivi spécifiques, y compris des investigations, des changements de procédures et, le cas échéant, dans les mécanismes institutionnels relatifs aux marchés publics.

6. Durée de l'audit

6.1 La durée de la mission d'audit est estimée à 4 semaines.

7. Données, documents, services et dispositifs

7.1 Pendant l'exécution de la mission dans le pays, l'OE veille à mettre à la disposition de l'auditeur tout ce qui est nécessaire pour que la mission soit un succès :

- L'OE mettra à disposition un agent de liaison, généralement le spécialiste en passation de marchés au titre du projet, pendant toutes les étapes nécessitant la présence de l'auditeur sur le terrain ;
- L'OE mettra à disposition toute la documentation pertinente pour l'audit, comme demandé par l'auditeur, en particulier le rapport d'évaluation du projet, l'AF et les rapports de supervision.

7.2 Les principaux documents et informations seront disponibles dans les dossiers de projet de l'OE, et le vérificateur doit être disposé à examiner et à inspecter ces informations dans les bureaux de l'OE.

7.3 L'auditeur travaille en étroite collaboration avec le chargé de liaison et le personnel de l'OE pour les activités quotidiennes et les travaux de vérification à réaliser. Dans la mesure du possible, l'auditeur devra informer l'OE à l'avance des informations et des documents spécifiques qui seront requis. L'OE doit organiser les visites sur le terrain si nécessaire.

Annexe C : Modèle de lettre de relance à l'Emprunteur pour la transmission des rapports d'audit des acquisitions

Date :

Nom :

Adresse :

M. /Mme (nom) :

Objet : Audit des acquisitions

Date des vérifications :

Conformément à l'accord ou aux accords de prêt, de don ou de fonds fiduciaire n°....., la Banque rappelle que l'Emprunteur a accepté de soumettre des rapports d'audit des acquisitions réalisés par un cabinet de consultants ou un consultant individuel sélectionné par l'Autorité de régulation des marchés publics (OE) [*ou toute autre institution nationale convenue dans le rapport d'évaluation du projet*] et financés dans le cadre desdits crédits/prêts.

L'**audit des acquisitions** examine les contrats exécutés dans le cadre du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS) pour le(s) projet(s) suivant(s) :

- ***Nom(s) du(des) projet(s).....***

L'objectif principal de la mission d'audit est d'évaluer la conformité et les performances du/des projet(s) en matière de passation et d'exécution des marchés et de formuler des recommandations, le cas échéant, pour l'amélioration des pratiques de passation et d'exécution des marchés. Sur la base de l'évaluation des performances de la passation et de l'exécution des marchés, la Banque, en consultation avec le gouvernement de ***(nom du pays)***, envisagera la mise à jour des seuils de l'examen de la passation et de l'exécution des marchés dans les secteurs de vos projets.

L'examen portera sur un échantillon de contrats dans le cadre du BPS que vous avez passés en [*année(s)*] et qui sont financés en totalité ou en partie par le ***prêt/don/fonds fiduciaire***. Nous vous invitons à vous assurer que l'OE du projet/programme prépare les détails de tous ces marchés **selon le format ci-joint** et transmettent le formulaire en pièce jointe d'un courriel avec le dernier plan de passation de marchés approuvé et, si disponible, le rapport de suivi de la passation de marchés, avant le **(date limite)**. Ces informations devraient également être mises à disposition le premier jour de l'examen du/des projet(s).

En outre, les documents suivants doivent être mis à disposition pour examen dans vos bureaux pour tous les contrats couverts par l'échantillon:

- Toute modification du système de passation de marchés du pays depuis l'évaluation du projet ;

- Demandes de retrait de fonds (État récapitulatif des dépenses) ;
- Copies des Avis d'appel d'offres couvrant tous les biens, travaux et services de consultants (AMI) ; les avis d'appel à pré-qualification ; les Invitations à soumissionner/Demandes de cotations ;
- Avis de non-objection de la Banque pour les modifications du plan de passation de marchés ;
- Dossiers d'appel d'offres ; Dossiers de demande de propositions (DDP) et de Demande de cotations (DC) ;
- Clarifications demandées et émises ;
- Addenda au dossier d'appel d'offres /demande de propositions émis ;
- Procès-verbal de l'ouverture des offres/cotations ;
- Offres/cotations/propositions reçues ;
- Clarifications demandées et reçues ;
- Rapport d'évaluation des offres, cotations et propositions ;
- Plaintes reçues et réponses ;
- Notification d'attribution/lettre de marché/Bons de commande locaux ;
- Contrats signés ;
- Garanties de bonne exécution, avance de démarrage ;
- Décomptes/factures ;
- Bons de réception des biens/Bons de livraison ;
- Certificats d'inspection/certificats d'acceptation/certificats d'achèvement ;
- Rapports périodiques d'avancement ;
- Publication de l'attribution du marché, le cas échéant ; et
- Tout autre document à demander par le vérificateur.

Il convient de noter que la sélection de l'auditeur des acquisitions doit être effectuée conformément aux procédures définies dans l'Accord de financement (AF) du projet et conformément au Cadre de la politique de passation de marchés de la Banque.

Nous vous prions d'aviser par rapport à la date à laquelle le rapport d'audit pourrait nous parvenir. Il est à préciser que ce rapport doit être soumis au plus tard trois (3) mois après la fin de l'exercice financier. Veuillez noter que la non-présentation du rapport d'audit requis peut entraîner la révision/suspension par la Banque de l'utilisation du système de passation des marchés publics au titre du/des projet(s) susmentionné(s).

Le Chargé de projet assurera la liaison avec le ou les OE du ou des projets sélectionnés afin de s'assurer que le calendrier de la mission d'audit des acquisitions est respecté.

Nom du Responsable Pays

Cc. Directeur général

Annexe D : Échantillonnage pour l'audit des acquisitions

1. Considérations générales

- 1.1 L'auditeur est responsable de la sélection des contrats à examiner sur la base des informations fournies par l'Emprunteur et provenant d'autres sources. Le nombre de contrats composant l'échantillon ne doit pas nécessairement conduire à des conclusions statistiquement significatives. L'exercice doit être suffisamment important pour étayer des constatations tangibles et des recommandations crédibles.
- 1.2 Les principaux critères et considérations à prendre en compte pour la sélection de l'échantillon doivent être les suivants :
 - La population cible devrait porter sur des acquisitions achevées - ou qui ont été approuvées au minimum depuis 2 ou 3 ans pour les services, les biens et équipements, et au minimum depuis 3 ou 4 ans pour les travaux. Les contrats de consultants, qui par leur nature s'exécutent sur toute la durée d'un projet, peuvent être en cours ;
 - L'échantillon doit couvrir les différentes méthodes de passation de marchés prévues dans l'Accord de financement (AOO - International/National, AOR, Entente directe), en tenant compte des cas de pré-qualification et de post qualification.
 - Complexité (élevée, modérée, simple) et valeur (élevée, moyenne, faible) ;
 - Les principales pièces d'équipement et les produits de base, y compris l'installation et la mise en service d'équipements acquis dans le cadre du projet ;
 - Dans le cas d'un grand nombre de contrats de faible valeur, il peut être possible de les regrouper en un seul, aux fins de l'audit ;
 - Plaintes/contestations/différends/réclamations pendant l'appel d'offres et l'exécution du contrat et les modalités de traitement de ceux-ci.
 - Éléments essentiels pour la réussite du projet ;
 - Marchés attribués au soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante qui a satisfait aux critères de qualification ; marchés attribués aux soumissionnaires ayant présentés des offres plus élevées dans la mesure où le soumissionnaire moins disant n'a pas satisfait aux critères de qualification ou pour toute autre raison, etc.
 - Addenda au contrat/ordres de modification/avenants /amendements.
- 1.3 L'examen ci-dessus des données disponibles doit être entrepris pour les contrats attribués à ce jour dans le cadre de chaque projet.
- 1.4 Les distorsions dans le processus de passation de marchés se manifestent fréquemment dans une ou plusieurs des situations suivantes :
 - faible participation des soumissionnaires et concurrence réduite ;
 - un ou plusieurs soumissionnaires ont été attributaires d'un nombre disproportionné de contrats dans un projet au fil du temps ;
 - les prix des offres sont toujours supérieurs aux coûts estimatifs et/ou aux prix courants dans le secteur ;

- un nombre important de modifications entre la soumission et l'attribution du contrat et l'achèvement final ;
- des augmentations significatives et récurrentes du prix final du contrat par rapport au prix de l'offre initiale et/ou au prix du contrat initial, en raison d'addenda, de modifications et d'ordres de modification du marché.

Si des tendances sont identifiées dans une série de contrats, qui reflètent l'une des distorsions susmentionnées, un ou plusieurs des contrats de la série doivent être sélectionnés pour un examen plus détaillé.

- 1.5 Pendant le déroulement de la mission, l'auditeur aura la possibilité de sélectionner, substituer ou renoncer à un ou plusieurs contrats spécifiques si une autre approche de vérification est jugée plus efficace pour tirer des conclusions. Toutefois, cela ne doit pas être la réponse au manque d'accès à la documentation requise.
- 1.6 Afin de traiter les principaux domaines mentionnés ci-dessus, il peut être nécessaire de développer un ensemble de techniques d'audit ad hoc impliquant des revues documentaires initiales et finales qui sont décrites dans les sections suivantes.

2. Revue documentaire initiale

- 2.1 Il peut être utile d'élaborer une « fiche technique du contrat » standard pour effectuer la revue documentaire initiale. Pour chacun des contrats sélectionnés, les informations clés doivent être recueillies sur la base des documents obtenus par le biais des méthodes et procédures de passation de marchés de l'Organe d'exécution (OE) (documents de sollicitation ; dossiers de pré-qualification/offres/propositions techniques et financières ; rapports d'évaluation ; contrats signés ; avenants au contrat, ordres de modification, amendements, réclamations, certificats de paiement, certificats d'acceptation, etc.), ainsi que des rapports d'évaluation de projet (REP) et des accords de financement (accords de prêt/protocole de don) du personnel de la Banque, disponibles auprès de l'OE. Un modèle de fiche de collecte de données contractuelles est fourni à l'annexe E.
- 2.2 L'objectif de cette première revue n'est pas nécessairement de recueillir toutes les informations qui seront nécessaires aux fins de l'audit, mais plutôt de collecter et de compiler, dans la mesure du possible, les données clés relatives aux acquisitions, sur la base des documents mis à la disposition du vérificateur. Dans certains cas, des informations spécifiques sur le contrat peuvent ne pas être obtenues à travers cette revue. Ces informations peuvent être obtenues au cours de phases ultérieures de l'audit ou être identifiées comme une lacune dans la chaîne d'information du projet. Dans toute situation similaire, l'auditeur signalera l'absence de toute documentation due soit à un mauvais système de classement, soit à la rétention volontaire de l'OE. Dans les cas de rétention volontaire de l'OE, la situation doit être signalée à l'Autorité de régulation des marchés publics.
- 2.3 La fiche technique devrait comprendre des indicateurs factuels relatifs à l'acquisition de biens, de travaux, de services autres que de consultants et de services de consultants pour chaque offre ou proposition et à l'exécution du marché attribué. Présentées de manière comparative, ces informations de base constituent le point de départ pour évaluer les performances et pour identifier les tendances, les écarts potentiels ou les cas de non-conformité.

3. Autres revues documentaires

3.1 Pour tous les contrats de l'échantillon, l'audit portera spécifiquement sur les éléments ci-après :

- Documents de sollicitation⁷ pour évaluer la conformité de ces documents avec les procédures de l'Emprunteur et le respect des délais du Plan de passation de marchés ;
- Rapports de pré-qualification, d'évaluation des offres et des propositions pour vérifier la conformité de l'évaluation de l'OE avec les documents de sollicitation et la diligence en matière de décision ;
- Signature des contrats pour vérifier leur conformité avec les documents d'appel d'offres ;
- Les délais entre les étapes clés pour évaluer l'efficacité du processus de passation de marchés par rapport au Plan de passation de marchés approuvé dans l'AF. L'approbation de l'autorité requise à chaque étape du processus doit être spécifiquement analysée pour évaluer la rapidité et l'exhaustivité de l'examen de l'Emprunteur, en particulier en ce qui concerne les omissions ou les écarts dans les documents de l'Emprunteur qui ont été relevés ou omis ;
- AOO (international et national), AOR, autres méthodes et procédures utilisées ainsi que les commentaires de la revue nationale et les « avis de non-objection » conformément aux lois et règlements des Emprunteurs en matière de passation de marchés.

4. Contrôles documentaires de l'exécution des marchés

4.1 En plus de la revue documentaire mentionnée ci-dessus, des vérifications spécifiques des dossiers doivent être effectuées dans les locaux de l'OE. Le principal objectif de ce contrôle supplémentaire est d'évaluer l'exécution des marchés attribués et d'apprécier leur degré de conformité aux exigences et spécifications techniques convenues (par exemple, certificats d'essai, d'inspection), aux conditions de paiement et à l'exécution dans les délais. Cet examen devrait couvrir approximativement la moitié des contrats examinés et se focaliser sur les points suivants :

- Modifications quantitatives et qualitatives de la portée du contrat : Sur la base des informations figurant dans les fiches techniques des marchés, les ordres de modification doivent être examinés afin d'évaluer leur conformité avec les procédures de l'Emprunteur ;
- État des livraisons : Les dates des différentes livraisons convenues dans chaque contrat doivent être vérifiées et tout écart constaté. Dans les cas appropriés, la destination finale des livraisons doit également être vérifiée ;
- État des paiements : Les pièces justificatives de paiement par l'OE pour tous les contrats sélectionnés doivent être vérifiées. Les informations relatives aux

⁷ Les documents de sollicitation comprennent les dossiers de pré-qualification et dossiers d'appel d'offres, les demandes de propositions (DDP), les demandes de cotations (DC).

paiements doivent également être utilisées pour effectuer des vérifications croisées et confirmer la date d'achèvement du contrat ; et

- La qualité de la documentation : L'auditeur doit également vérifier la disponibilité d'une documentation de qualité pour chaque contrat, concernant notamment les certificats, les inspections effectuées et les tests de laboratoire.

5. Vérification physique des biens et des travaux

5.1 Les inspections physiques devraient normalement porter sur environ un tiers des contrats examinés et pourraient inclure les contrats pour lesquels des contrôles documentaires ont été effectués. En fonction du type de biens, de travaux et de services autres que de consultants, les types d'inspection suivants devraient être effectués selon les besoins :

- Inspections physiques standard des biens/installations : Contrôle de la qualité (conformité aux spécifications techniques stipulées dans le contrat) et confirmation que les quantités ont été livrées ;
- Inspections physiques ponctuelles d'un échantillon de biens livrés : Ces inspections doivent être complétées par des contrôles documentaires pour confirmer la livraison des quantités spécifiées dans le contrat et pour évaluer le respect de la qualité ;
- Inspections physiques ponctuelles des biens/installations livrées : Ces inspections doivent être complétées par des contrôles documentaires sur l'utilisation/installation des biens reçus et les différents emplacements ;
- Visites sur site de travaux de génie civil : Les visites sur le terrain doivent être effectuées pour vérifier l'état d'avancement des travaux ou pour confirmer leur achèvement. Des contrôles documentaires (certificats de réception/ d'achèvement, liste des défauts, essais, etc.) doivent également être effectués.

Annexe E : Fiche de collecte de données sur les marchés

1. Généralités

- 1.1 Pays :
- 1.2 Titre du projet :
- 1.3 Numéro d'identification du projet :
- 1.4 Numéro de référence du prêt/don :
- 1.5 Organe d'exécution :
- 1.6 Coût total du projet :
- 1.7 Montant du prêt/don :
- 1.8 Date d'approbation du prêt/du don :
- 1.9 Date de la signature du prêt/du don :
- 1.10 Date d'entrée en vigueur du prêt/don :
- 1.11 Durée initiale estimée :
- 1.12 Date limite de décaissement actuelle :
- 1.13 Autres sources de financement :
- 1.14 Nom du contrat :
- 1.15 Numéro de contrat :
- 1.16 Description des biens, travaux ou services :
- 1.17 Attributaire :
- 1.18 Nombre d'offres reçues :
- 1.19 Date d'attribution/de signature :
- 1.20 Date d'achèvement de l'exécution du contrat :
- 1.21 Localisation des biens, travaux ou services :

2. Détails sur la passation de marchés

Réel

Planifié/Budget

- 2.1 Contrats groupés
(Articles et quantités)
- 2.2 Catégories de dépenses :
(Types de contrats - biens, travaux, services de consultants)
- 2.3 Modes de passation de marchés de l'Emprunteur
(AOO, AOR, Sélection des fournisseurs, SBQC, SED, etc.)
- 2.4 Pré-qualification (oui/non) :
- 2.6 Procédure en une étape/en deux étapes :
- 2.7 Mécanismes de revue de l'Emprunteur :

3. Examen des délais de traitement des acquisitions (tableaux E1 et E2) (Comparaison avec le Plan de passation de marchés (PPM))

Tableau E1 : Étapes et dates du processus pour l'acquisition des biens et des travaux			
<i>Principales étapes</i>	<i>Date du Plan de passation de marchés</i>	<i>Date réelle</i>	<i>Observations</i>
<i>Préparation complète du dossier d'appel d'offres et de l'avis d'appel d'offres</i>			
<i>Numéro de l'Appel d'offres</i>			
<i>Date limite de remise des offres</i>			
<i>Ouverture des offres</i>			
<i>Rapport d'évaluation</i>			
<i>Demander l'avis de l'autorité nationale sur le rapport d'évaluation</i>			
<i>Contrat approuvé/signature</i>			
<i>Plaintes sur le processus</i>			
<i>Avenants au contrat, le cas échéant</i>			
<i>Garantie de bonne exécution</i>			
<i>Garantie d'avance</i>			
<i>Paielements</i>			
<i>Validations et date d'achèvement/de livraison</i>			
<i>Prix unitaires conformes aux prix du Marché</i>			
<i>Archivage des documents</i>			
<i>Signaux d'alerte pour les pratiques prohibées</i>			

Tableau E2 : Étapes et dates du processus de sélection pour les services de consultants			
<i>Principales étapes</i>	<i>Date du Plan de passation de marchés</i>	<i>Date réelle</i>	<i>Observations</i>
<i>Préparation de l'Avis à manifestation d'intérêt (AMI)</i>			
<i>Numéro de l'AMI</i>			
<i>Préparation de la liste restreinte</i>			
<i>Liste restreinte approuvée</i>			
<i>Préparation des Demandes de propositions (DDP)</i>			
<i>DDP émises aux consultants figurant sur la Liste restreinte</i>			
<i>Réception des propositions</i>			
<i>Ouverture des propositions techniques</i>			
<i>Évaluation des propositions techniques</i>			

<i>Ouverture des propositions financières</i>			
<i>Préparation du rapport d'évaluation combinée</i>			
<i>Demande de l'avis de l'autorité nationale sur le rapport d'évaluation</i>			
<i>Contrat approuvé/signature</i>			
<i>Achèvement de l'exécution du contrat</i>			
<i>Plaintes sur le processus</i>			

4. Coûts des contrats Réel Planifié/Budget

- 4.1 Taux de change/date (si utilisé) :
- 4.2 Prix du consultant ayant la meilleure combinaison technique et financière :
- 4.3 Valeur du contrat à l'attribution :
- 4.4 Négociations du contrat :
- 4.5 Prix final du contrat :

5. Administration des contrats

- 5.1 Avenants au contrat / ordres de modification / ordres de variations / amendements :

<i>Numéro</i>	<i>Description</i>	<i>Date</i>	<i>Impact sur les prix</i>

- 5.2 Paiements contractuels :

<i>Numéro</i>	<i>Montant</i>	<i>Date de la facture</i>	<i>Date de paiement</i>
Paiement final			
Total des paiements			

6. Décaissements Réel Prévu/AF

- 6.1 Méthode de décaissement :
(*Paiement direct, État récapitulatif de dépenses- ERD/SOE, compte spécial*)
- 6.2 Pourcentage du financement de la Banque :
- 6.3 Décaissements :
1. *Montant ; date.*
 2. *Montant ; date.*
 3. *Montant ; date.*
 4. *Montant ; date.*

7. Livrables.

<i>Numéro</i>	<i>Quantité ou % des Travaux</i>	<i>Date de livraison ou d'Achèvement</i>	<i>Remarques (Notez toute divergence par rapport au contrat)</i>

Annexe F : Modèle de rapport d'audit des acquisitions de l'Emprunteur

PAYS

NOM DU PROJET

1. Synthèse des conclusions et recommandations

2. Aperçu de l'audit

2.1 Objectifs et termes de référence :

2.2 Portée, approche et contenu :

3. Source des données

3.1 Organe d'exécution (OE) du projet :

3.2 Coût total du projet :

3.3 Prêt/Don FAD ou BAD :

3.4 Autres sources de financement :

▪ Gouvernement :

▪ Autres :

3.5 Date d'approbation du prêt :

3.6 Date prévue de début :

3.7 Durée estimée du projet :

3.8 Catégories de⁸ dépenses et modes de passation de marchés : Modes⁹ tels que définis dans le Rapport d'évaluation du projet (REP) (le *cas échéant, sur la base de l'accord de prêt/don si une modification peut être identifiée*) par catégories de dépenses (travaux, biens et services de consultants) réalisées dans le cadre du Système de passation de marchés de l'Emprunteur (BPS) :

4. Procédures

4.1 Définition et justification de l'échantillonnage :

4.2 Tableau des transactions de passation de marchés qui ont fait l'objet d'un examen :

<i>Catégorie de Dépenses</i>	<i>Description de la transaction</i>	<i>Mode de passation de marchés</i>	<i>Nom du contractant/fournisseur/consultant¹⁰</i>	<i>Montant (HT, monnaie nationale)¹¹</i>	<i>État d'avancement de l'exécution</i>

⁸ Les catégories de dépenses comprennent les Travaux = T ; les Biens = B ; et les Services de consultants = C. Les Biens et les Travaux peuvent comprendre également les Services autres que de consultants.

⁹ Les modes de passation de marchés pour les Biens et les Travaux comprennent l'Appel d'offres ouvert (AOO - international/national), l'Appel d'offres restreint (AOR - international/national) et la Sélection par entente directe (SED), tandis que ceux pour les Services de consultants comprennent la Liste restreinte et la Sélection par entente directe, comme spécifié dans l'Accord de financement (AF).

¹⁰ Lorsque les contrats ont été signés.

¹¹ 1UC = (monnaie nationale)

MONTANT TOTAL					

4.3 Résumé de la méthodologie d'audit.

5. Constatations

- 5.1 Résultats de l'évaluation de la modification apportée au BPS.
- 5.2 Examen détaillé de la conformité des opérations de passation de marchés dans le cas de chaque marché de biens, de travaux, de services autres que de consultant et de services de consultants.
 - 5.2.1 Présentation du processus de passation de marchés (objectif, mode de passation), procédure de recours.
 - 5.2.2 Conclusions de l'examen des délais de traitement de passation de marchés, sur la base des Tableaux E1 et E2 de l'annexe E.
 - 5.2.3 Conclusions de la vérification. Résumé détaillé des divergences majeures et/ou mineures.
- 5.3 Exécution des procédures et processus de passation de marchés et de gestion des contrats.
- 5.4 Pratiques interdites potentielles (pratiques prohibées).
- 5.5 Capacités de l'Organe d'exécution (OE) et gestion des risques : *(Analyse des risques liés au respect par l'OE des principes de passation de marchés, des règles de contrôle, des compétences et de la capacité de gestion du personnel de l'OE, et plus généralement de tout risque lié au système national).*

6. Conclusions, recommandations et actions

(Les conclusions et recommandations devront se rapporter aux domaines d'analyse indiqués au point 4 des Termes de référence ; ce paragraphe pourrait être complété par une matrice des actions recommandées, si nécessaire).

